

CONTRAT DE PRESTATION DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

Projet CLUB PRIVE ÉLÉVIA

Entre les soussignés :

La Cliente

Madame **Elise CAPEL**
Ci-après dénommée « La Cliente »

ET

Le Prestataire

Mac Arthur KOUASSI Mr Attractor - Auto-entrepreneur SIRET 98377125400015 Paris, France myattractor1@gmail.com Ensemble dénommés « Les Parties ».

ARTICLE 1- OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la conception, le développement et la livraison de l'application mobile **Club Privé ÉLÉVIA**, plateforme premium de rencontres destinée à la diaspora internationale.

Les prestations sont réalisées conformément :

- Au présent contrat ;
- Au NDA signé entre les parties ;
- Au cahier des charges fonctionnel annexé ;
- Au devis accepté.

ARTICLE 2-DOCUMENTS CONTRACTUELS

L'ordre de priorité des documents est le suivant :

1. Présent contrat
2. Cahier des charges
3. Clause de cession de propriété intellectuelle
4. Devis signé
5. NDA

ARTICLE 3-DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le Prestataire s'engage à :

- Concevoir les maquettes UX/UI ;
- Développer l'application mobile iOS ;
- Développer l'application mobile Android ;
- Développer le back-office d'administration ;
- Assurer les tests techniques ;
- Corriger les anomalies avant livraison ;
- Fournir la documentation technique.

Les fonctionnalités détaillées figurent dans le cahier des charges annexé.

ARTICLE 4-CALENDRIER DE RÉALISATION

Le projet sera réalisé en plusieurs phases :

Phase 1

Maquettes UX/UI

Phase 2

Prototype fonctionnel

Phase 3

Version bêta

Phase 4

Version finale

Phase 5

Publication sur les stores

Les dates précises seront fixées dans le devis.

ARTICLE 5-OBLIGATION DE MOYENS RENFORCÉE

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre toutes les compétences techniques nécessaires à la réalisation du projet conformément aux règles de l'art.

ARTICLE 6 – VALIDATION DES LIVRABLES

Chaque phase fera l'objet :

- D'une présentation ;
- D'une validation écrite par la Cliente ;
- D'un procès-verbal de réception.

La validation d'une étape conditionne le passage à l'étape suivante.

ARTICLE 7-PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le montant total sera fixé dans le devis.

Répartition recommandée :

- 30 % à la signature ;
- 30 % après validation des maquettes ;
- 30 % à la livraison de la version bêta ;
- 10 % après mise en ligne effective.

Aucun paiement supplémentaire ne pourra être exigé sans accord écrit de la Cliente.

ARTICLE 8-PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'ensemble des éléments créés dans le cadre du projet ÉLÉVIA est destiné à être transféré à la Cliente après paiement intégral.

Cela comprend notamment :

- Code source ;
- Bases de données ;
- Maquettes ;
- Interfaces ;
- Documentation ;
- Éléments graphiques ;
- Algorithmes développés ;
- Contenus créés pour le projet.

Le Prestataire renonce à toute revendication future sur ces éléments.

ARTICLE 9-PROPRIÉTÉ DU CONCEPT ÉLÉVIA

Le Prestataire reconnaît que :

- Le concept Club Privé ÉLÉVIA ;
- Le nom Club Privé ÉLÉVIA ;
- La marque ;
- Le modèle économique ;
- Les contenus stratégiques ;
- Les documents de conception ;

sont et demeurent la propriété exclusive de Madame Elise CAPEL.

Le présent contrat ne transfère aucun droit sur ces éléments au Prestataire.

ARTICLE 10 -ACCÈS TECHNIQUES

Tous les accès techniques doivent être créés au nom de la Cliente ou transférés à celle-ci.

Cela comprend :

- Compte Apple Développer ;
- Compte Google Play ;
- Nom de domaine ;
- Hébergement ;
- Base de données ;
- Dépôt GitHub ou équivalent ;
- Outils de paiement.

La Cliente doit disposer à tout moment des accès administrateur complets.

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITÉ

Le Prestataire est tenu à une stricte confidentialité concernant :

- Les données du projet ;
- Les informations stratégiques ;
- Les maquettes ;
- Les développements ;
- Les données utilisateurs.

Les obligations du NDA demeurent applicables.

ARTICLE 12 – NON-RÉUTILISATION DU PROJET

Le Prestataire s'interdit :

- de reproduire tout ou partie du projet ÉLÉVIA ;
- de commercialiser un projet similaire basé sur les informations confidentielles reçues ;
- de réutiliser les maquettes ou éléments graphiques du projet.

Cette obligation est applicable pendant cinq (5) ans après la fin du contrat.

ARTICLE 13 – MAINTENANCE CORRECTIVE

Le Prestataire assurera la correction des anomalies bloquantes pendant une durée minimale de trois (3) mois après la livraison finale.

Les évolutions fonctionnelles feront l'objet de devis distincts.

ARTICLE 14 – RETARD DE LIVRAISON

Tout retard supérieur à quinze (15) jours ouvrés non justifier pourra donner lieu :

- À une mise en demeure ;
- À la suspension des paiements ;
- À la résiliation du contrat.

ARTICLE 15 – RÉSILIATION

En cas de manquement grave d'une des parties, le contrat pourra être résilié après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours.

Les éléments réalisés et payés resteront acquis à la Cliente.

ARTICLE 16 – RESTITUTION DES DOCUMENTS

À la fin de la mission, le Prestataire devra :

- Restituer l'ensemble des documents ;
- Transférer tous les accès ;
- Supprimer les copies non autorisées ;
- Remettre le code source complet.

ARTICLE 17 – DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est soumis au droit français.

ARTICLE 18 – TRIBUNAL COMPÉTENT

Tout litige relatif au présent contrat relèvera de la compétence exclusive du **Tribunal Judiciaire de Paris**.

Fait à _____

Le ____ / ____ / ____

La Cliente

Elise CAPEL

Signature précédée de la mention :

« Lu et approuvé »

Le Prestataire

Signature précédée de la mention :

« Lu et approuvé »

Fait à _____

Le ____ / ____ / ____